



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 32

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5000482-58.2022.4.04.7010/PR

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000482-58.2022.4.04.7010/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL NEIAN MILHOMEM CRUZ

REQUERENTE: ANA MARIA BORGES DE SOUZA

ADVOGADO(A): RAFAEL ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB PR096500)

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal interposto por **ANA MARIA BORGES DE SOUZA** em face de **acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná**.

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de **tempo especial pelo exercício da atividade de Agente Comunitário de Saúde**.

O **acórdão recorrido** manteve a sentença de improcedência da demanda. Eis o trecho relevante da fundamentação:

2. Em relação ao pedido de enquadramento como especial dos períodos de 01/08/2006 a 01/08/2008, 02/08/2008 a 22/02/2010 e 01/03/2010 a 13/11/2019, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no permissivo do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais.

Os formulários Perfil Profissiográfico Previdenciário e o laudo técnico juntados nos autos (evento 1, PPP25, evento 1, PPP26, evento 1, PPP27 e evento 1, LAUDO21) reportam ao exercício da atividade de agente comunitário de saúde, nos períodos de 01/08/2006 a 01/08/2008, 02/08/2008 a 28/02/2010 e a partir de 01/03/2010, no Município de Moreira Sales.

Consta que eram realizadas as seguintes atividades:

"Visitar domicílios periodicamente; assistir pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais de saúde; orientar a comunidade para promoção da saúde; rastrear focos de doenças específicas; promover educação sanitária e ambiental; participar de campanhas preventivas; incentivar atividades comunitárias; promover comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; executar tarefas



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

administrativas; executar outras atividades inerentes à função; executar atividades seguindo normas e procedimentos de segurança, saúde e meio ambiente do trabalho".

Os formulários informam que, no exercício de suas atividades, a segurada estava exposta a agentes biológicos infecciosos e infecto contagiantes (bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros) e a pandemia (covid 19).

O laudo técnico, de 2021 (evento 1, LAUDO21), informa a exposição a agentes biológicos nocivos, inclusive à pandemia (covid - 19).

Apesar da informação dos formulários e do laudo técnico de exposição a agentes biológicos, é indevido o enquadramento dos períodos controvertidos como especial, pois a exposição da autora a agentes biológicos não se dá conforme determina o código 3.0.1 do anexo IV ao Decreto 3.048/99. Com efeito, referido item considera especial a atividade exposta a agentes biológicos ligados ao contato com doentes ou materiais contaminados com doenças infecto-contagiosas.

No caso, eram realizadas visitas domiciliares a pessoas da comunidade, para elaboração e execução de políticas públicas de saúde. Ou seja, a parte autora mantinha contato com pessoas da comunidade, mas não pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas e materiais contaminados.

Assim sendo, e considerando ser possível ao magistrado, diante de situações específicas, se desvincular da conclusão da prova técnica (art. 479 CPC), concluo que não ficou comprovada a exposição nociva da autora a agentes biológicos, nem a risco de exposição.

É indevido, portanto, o enquadramento como especial dos períodos de 01/08/2006 a 01/08/2008, 02/08/2008 a 22/02/2010 e 01/03/2010 a 13/11/2019, por ausência de exposição a agentes nocivos.

3. Conforme apontado em recurso, a Ementada Constitucional 120, de 05 de maio de 2022, incluiu o §10 no art. 198 da Constituição Federal, assegurando aos agentes comunitários de saúde a aposentadoria especial e o adicional de insalubridade.

[...]



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A alteração legislativa, no entanto, não alcança os requerimentos administrativos formulados antes de sua vigência (DOU 06/05/2022), não havendo nulidade na sentença a ser reconhecida, ao contrário do que defende a parte autora.

Nas razões do Pedido de Uniformização, aduz-se **divergência** em face de julgado da **2ª Turma Recursal do Ceará**, de cuja fundamentação merece destaque:

Inicialmente, registro que, por maioria, vencida a Dra. Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil, a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará tinha o entendimento contrário ao reconhecimento da atividade do agente de saúde como especial.

No entanto, a partir do julgamento do Processo n.º 0500967- 72.2022.4.05.8105, esse entendimento foi superado por nova maioria, desta vez ficando vencido este Relator.

Explico.

Em apertada síntese, a respeito do antigo entendimento, o que se observava, nos casos concretos, era que a profissiografia do agente de saúde não indicava o trabalho com habitualidade em ambientes hospitalares, no tratamento de pacientes com doenças infectocontagiosas ou em contato com material contaminado.

Não se observava efetivo e constante risco de contaminação fundado em contato concreto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, pois o trabalho do agente de saúde é eminentemente externo e sua interação com pessoas doentes seria fortuita, quando, eventualmente, se deparasse com alguém naquelas condições em suas visitas domiciliares.

Todavia, à luz das recentes alterações promovidas pela EC n.º 120, de 05 de maio de 2022, a matéria precisava ser revisitada, já que o § 10 do art. 198 da Constituição Federal de 1988 passou a prever que “Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade”.

Portanto, estando regulares os PPPs e LTCATs, a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará não se debruçará mais sobre a profissiografia, já que o legislador constituinte derivado fez sua opção e reconheceu a existência de riscos inerente à função desempenhada pelo agente de saúde.

Admitido o incidente de uniformização pelo Min. Presidente da TNU.

É o relatório.

VOTO

O pedido de uniformização merece ser conhecido, porquanto há dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma acerca do **direito à aposentadoria**

5000482-58.2022.4.04.7010

900000251530 .V2 NMC.TNU© NMC.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

especial do agente comunitário de saúde, em face da EC 120/2022 que acrescentou o § 10 ao art. 198 da Carta Republicana de 1988:

Art. 198.

§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 120, de 2022)

O acórdão recorrido recusa aplicação para os períodos anteriores à vigência da EC 120/2022, enquanto o paradigma averba:

Portanto, estando regulares os PPPs e LTCATs, a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará não se debruçará mais sobre a profissiografia, já que o legislador constituinte derivado fez sua opção e reconheceu a existência de riscos inerente à função desempenhada pelo agente de saúde.

Cabe realçar, de início, que tanto o acórdão objurgado, quanto o paradigma, exigem a apresentação de PPP/LTCAT, para os períodos posteriores ao Decreto nº 2.172/97.

Não se controverte, portanto, sobre eventual dispensa de tais documentos.

Haja vista a relevância da questão de direito material, suscita-se a afetação do recurso como processo representativo de controvérsia, com a seguinte questão submetida a julgamento:

Saber se o §10 do art. 198 da Constituição Federal de 1988, acrescentado pela EC 120/2022, alcança os períodos de labor anteriores à sua edição, bem como se a inovação legislativa implica a desnecessidade de aferir a probabilidade de exposição ocupacional a agentes biológicos com base na profissiografia.

Isso posto, voto por conhecer o Pedido de Uniformização e afetá-lo como recurso representativo de controvérsia, determinando que a secretaria da TNU adote as providências elencadas no art. 16 do RITNU (RESOLUÇÃO N. 586/2019 - CJF, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019).

Documento eletrônico assinado por **NEIAN MILHOMEM CRUZ, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000251530v2** e do código CRC **e3e217c0**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): NEIAN MILHOMEM CRUZ
Data e Hora: 15/12/2023, às 12:35:15

5000482-58.2022.4.04.7010

900000251530.V2 NMC.TNU© NMC.TNU



Data da Sessão: 14/12/2023
Pauta: 32
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5000482-58.2022.4.04.7010/PR

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000482-58.2022.4.04.7010/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL NEIAN MILHOMEM CRUZ

REQUERENTE: ANA MARIA BORGES DE SOUZA

ADVOGADO(A): RAFAEL ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB PR096500)

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EC 120/2022. AFETAÇÃO DO INCIDENTE SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA.

O Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei Federal pressupõe que seja demonstrada divergência na interpretação do direito material entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Regiões ou quando houver contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Col. Superior Tribunal de Justiça ou da Eg. Turma Nacional de Uniformização, conforme dispõe o art. 14, § 2º da Lei nº 10.259/01 e art. 12 do RITNU (Resolução CJF nº 586/2019).

É imprescindível, outrossim, que a análise da questão de direito material não implique o revolvimento do conjunto probatório, consentâneo com a súmula 42/TNU.

Pedido de Uniformização conhecido e afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia.

Questão submetida a julgamento: Saber se o §10 do art. 198 da Constituição Federal de 1988, acrescentado pela EC 120/2022, alcança os períodos de labor anteriores à sua edição, bem como se a inovação legislativa implica a desnecessidade de aferir a probabilidade de exposição ocupacional a agentes biológicos com base na profissiografia.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer o Pedido de Uniformização e afetá-lo como recurso representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se o §10 do art. 198

5000482-58.2022.4.04.7010

900000251529.V3 NMC.TNU© VCL.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

da Constituição Federal de 1988, acrescentado pela EC 120/2022, alcança os períodos de labor anteriores à sua edição, bem como se a inovação legislativa implica a desnecessidade de aferir a probabilidade de exposição ocupacional a agentes biológicos com base na profissiografia".

Brasília, 14 de dezembro de 2023.

Documento eletrônico assinado por **NEIAN MILHOMEM CRUZ, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000251529v3** e do código CRC **c9c4aef1**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): NEIAN MILHOMEM CRUZ
Data e Hora: 15/12/2023, às 12:35:15

5000482-58.2022.4.04.7010

900000251529.V3 NMC.TNU© VCL.TNU